

0070418-80.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... bem, foi apurado que era produto de roubo.

Questionado sobre o fato, o réu informou residir na cidade de Santos e que teria ido até a cidade de São Paulo levar o aparelho celular para consertar, afirmando ter recebido o bem de um conhecido de nome Eduardo, cujos dados qualificativos afirmou desconhecer, bem como o local onde possa ser localizado.

Consta, por fim, que as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0070418-80.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0070418-80.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 237/2018 - 6º Distrito Policial -

Cambuci, 1487/2018 - 6º Distrito Policial - Cambuci

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alan Luís Abud Garcia

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

ALAN LUIS ABUD GARCIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Consta que, em data não apurada, entre os dias 10 de março de 2018 a 25 de abril de 2018, em horário e local incertos, nesta cidade, o réu adquiriu e recebeu, em proveito próprio, um telefone celular, marca Samsung, modelo S7, avaliado em R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), ciente de que era produto de crime.

Consta também, que no dia 10 de março de 2018, por volta das 3h, na Avenida Presidente Wilson, 29, Santos, Ivo Vieira Nascimento teve seu celular roubado, ocasião em que o bem estava em poder do seu filho Vinicius Ponte Nascimento, crime praticado por quatro indivíduos não identificados.

Após a ocorrência de referida subtração, o acusado, ciente de que o bem era produto

de crime, adquiriu e recebeu o celular. No dia 25 de abril de 2018, o réu foi abordado por policiais militares na Avenida Teresa Cristina, 100, Ipiranga, São Paulo, em poder do citado aparelho celular. Efetuada a pesquisa do bem, foi apurado que era produto de roubo.

Questionado sobre o fato, o réu informou residir na cidade de Santos e que teria ido até a cidade de São Paulo levar o aparelho celular para consertar, afirmando ter recebido o bem de um conhecido de nome Eduardo, cujos dados qualificativos afirmou desconhecer, bem como o local onde possa ser localizado.

Consta, por fim, que as circunstâncias envolvendo a abordagem do réu e a insubsistente versão apresentada para justificar a posse do bem evidenciam que tinha a plena ciência de sua procedência ilícita.

Boletins de Ocorrência (fls. 04/06, 07/08 e 20/21).

Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13).

A denúncia foi recebida em 23/02/2022 (fls. 53/54).

Devidamente citado (fls. 87/88), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 91/92).

Durante a instrução foram ouvidas 02 (duas) testemunhas comuns, bem como realizado o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, afirmando que materialidade e autoria restaram plenamente comprovadas. Disse que o ofendido confirmou que foi vítima de roubo no dia 10/03/2018, sendo o aparelho encontrado posteriormente na posse do réu. Aduziu que o acusado sabia da origem espúria do bem. Argumentou que a versão apresentada pelo acusado não condiz com a realidade, não havendo qualquer verossimilhança. Sustentou que a pena do réu deve ser aplicada acima do mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes, bem como que ele é reincidente. Pugnou pela aplicação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, tendo em vista os péssimos antecedentes do acusado.

A Defesa, também em alegações finais, alegou que a ação penal deve ser julgada improcedente, visto que não restou comprovada a ciência por parte do acusado da origem ilícita do bem. Aduziu que o acusado manteve em Juízo a mesma versão apresentada em sede policial. Subsidiariamente, pugnou pelo perdão judicial ou, ainda, que seja reconhecida a receptação na forma culposa. Requereu a aplicação da pena no mínimo legal, bem como seja aplicado o regime aberto para início de cumprimento de pena.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 04/06, 07/08 e 20/21, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa e atribuída ao acusado.

A testemunha comum Ivo Vieira Nascimento disse que o celular subtraído estava no seu nome, mas era usado pelo seu filho. Afirmou que não se recorda como ocorreu a subtração, pois seu filho, na época dos fatos, teve três celulares subtraídos ou perdidos, mas que não se recorda se o celular encontrado na posse do réu foi perdido por seu filho ou se foi roubado dele. Aduziu que recebeu um ofício de uma delegacia do Cambuci para que retirasse o celular, pois ele foi apreendido na posse de outra pessoa. Afirmou que foi até a citada delegacia e retirou o celular. Explicou que os fatos narrados no boletim de ocorrência de fls. 07/08 ocorreram com seu filho, mas que a ocorrência saiu em seu nome, pois era ele o proprietário do aparelho celular.

A testemunha comum André Luiz Leal Ferreira, policial militar, disse que fez uma abordagem de rotina e que o acusado estava na posse do celular da vítima. Aduziu que, consultando o IMEI, constatou que o aparelho era produto de roubo. Disse que o celular ficou apreendido na Delegacia. Aduziu que não conhecia o acusado antes dos fatos. Explicou que o acusado disse que foi a São Paulo para consertar o aparelho, que pertencia a um amigo.

O réu, ALAN LUIS ABUD GARCIA, interrogado em Juízo, disse que sua ex-esposa tinha uma banca de jornal e que ela passou a pegar aparelhos celulares para fazer orçamento de conserto. Disse que ele pegava os aparelhos e levava para São Paulo para fazer o orçamento do conserto e que depois cobrava uma porcentagem sobre o valor da pessoa que levou o aparelho para a sua ex-esposa. Aduziu estava levando os aparelhos para São Paulo para fazer o orçamento, quando ocorreu a abordagem policial e quando foram consultar os 'IMEI's' dos aparelhos que estavam na sua posse, constatou que esse celular estava com registro de roubo. Disse que a pessoa que deixou esse celular para fazer o orçamento se chamava Eduardo.

A negativa do réu acerca da ciência da origem ilícita do celular não merece credibilidade, posto que, da análise dos elementos probatórios juntados aos autos, é possível concluir que o acusado poderia supor a origem espúria do objeto, uma vez que estava na posse de bem objeto de roubo, sob o argumento de que pertencia a uma pessoa chamada Eduardo e que apenas estava levando para arrumar.

Desta forma, destaca-se a incompatibilidade da versão apresentada pelo acusado em Juízo com aquela por ele apresentada em sede policial, de forma a demonstrar que a negativa sobre a prática do delito não condiz com a realidade dos fatos.

Assim, em Juízo, o réu afirmou que quem pegou o aparelho, inicialmente, foi sua ex-esposa, pois ela possuía uma banca e que passou a pegar celulares para fazer orçamento para conserto e que ela apenas tinha a incumbência de levar os equipamentos para São Paulo e realizar os orçamentos, e que somente sabia que a pessoa que levou o aparelho para conserto se chamava Eduardo.

Já em sede policial, quando abordado pela polícia militar, o acusado afirmou que estava levando o aparelho celular de um colega, chamado Eduardo, para consertar, quando foi abordado por policiais militares, que, ao consultarem o IMEI do aparelho, foi constatado que o bem era objeto de roubo. Disse, ainda, que não sabia informar qualquer dado qualificativo de Eduardo e nem o local onde poderia ser encontrado.

Nesse sentido, restou clara que a versão apresentada pelo acusado é fantasiosa, pois, apesar de afirmar que foi sua ex-esposa quem pegou o aparelho para fazer orçamento, não trouxe qualquer prova de tal alegação, sendo sequer a sua ex-esposa arrolada como testemunha de forma a corroborar tal alegação.

Ademais, em sede policial, o réu não fez qualquer referência sobre a citada banca pertence à sua ex-esposa, bem como que ela pegava celulares para orçamento de conserto, somente dizendo que o aparelho pertencia a um amigo chamado Eduardo e que apenas estava levando o aparelho para consertar, não indicando qualquer dado qualificativo ou local onde esse suposto amigo poderia ser encontrado, o que enfraquece a versão apresentada pelo réu.

A esse propósito, em relação às alegações defensivas, é inviável o acolhimento da tese que pretende a absolvição do réu sob o fundamento de que este não tinha conhecimento da origem ilícita do aparelho, pois o acusado estava na posse de bem objeto de roubo, não conseguindo explicar de forma convincente a origem do aparelho, de forma que restou claro que tinha ciência da origem espúria do celular, somente apresentando as supracitadas versões para tentar se eximir da prática delitiva.

Ademais, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que está na posse de bens sem qualquer precaução sobre a sua origem e propriedade autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios sobre a origem e propriedade do aparelho.

Cabe acrescentar, ainda, que não prospera a alegação da defesa de que não há comprovação do dolo do acusado, haja vista que o elemento subjetivo do tipo penal restou claro, uma vez que no crime de receptação inverte-se o ônus da prova, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, quando o acusado é surpreendido com a res, cabendo à defesa demonstrar sua justa detenção.

Nesse sentido: "Em tema de receptação, a só posse injustificada da res faria - como no furto - por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido de modo lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja, indubitavelmente, a inversão do ônus da prova". (TACRIM-SP - Ap. -

Rel. Luiz Ambra - RT 728/543).

Assim sendo, a prova produzida é segura, no sentido de estar o acusado na posse de bem sabendo ser produto de crime, o que implica dizer que agiu com dolo.

É importante salientar que o réu não apresentou qualquer prova de que tenha recebido o celular de pessoa chamada Eduardo, não fornecendo quaisquer dados pessoais dele, sendo o dolo patente, de modo que eventual desclassificação para a modalidade culposa do tipo penal não pode ser acolhida.

Por fim, não há que se falar em perdão judicial no presente caso, haja vista que o acusado agiu de forma dolosa, conforme acima fundamentado, bem como o aparelho não pode ser considerado de baixo valor, pois avaliado em R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), conforme auto de avaliação de fls. 25, ressaltando, ainda, que o acusado é reincidente, afastando-se, também, a aplicação do §5º, do artigo 180, do Código Penal.

De rigor, portanto, a procedência da ação.

Passo a aplicação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, se faz necessária a análise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima. Neste passo, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, conforme demonstrado na F. A. e certidão de fls. 68/80, e por isso, majoro a pena em 1/6 a pena mínima, fixando a pena-base em reclusão de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, quando se leva em consideração as circunstâncias agravantes e atenuantes, verifico que o réu é reincidente, conforme demonstrado na F. A. e certidão de fls. 68/80, razão pela qual aumento em mais 1/6, fixando a pena provisória em reclusão de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena, por definitivo em reclusão de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo legal, na ausência de conhecimento das condições econômicas do réu.

Considerando a reincidência do réu, este não atende aos requisitos necessários para a concessão dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena, previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ainda que considerada a reincidência do acusado, fixo como regime inicial para o cumprimento da pena aplicada o semiaberto, em razão de a pena cominada ser inferior a 04 (quatro) anos, sendo a medida socialmente recomendável à luz da Súmula 269 do STJ.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ALAN LUIS ABUD GARCIA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa, observando-se, quanto à pecúnia, o valor mínimo legal, ante a ausência de dados sobre sua capacidade financeira.

Tendo respondido ao processo em liberdade e não havendo pedido do Ministério Público de decretação da prisão preventiva do sentenciado, concedo ao réu o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento n.º 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Oportunamente, expeça-se o necessário para a cobrança da multa penal imposta.

Condono o réu no pagamento das custas processuais.

P.I.C.

Santos, 05 de dezembro de 2022.

Leonardo de Mello Gonçalves
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA